



P U T U S A N

Nomor 12089 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara dan Para Anak, telah memutus perkara Anak:

- I. Nama : **ULUL AZMI alias MODON;**
Tempat Lahir : Batu Bara;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/27 Juli 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Yaman, Dusun III, Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- II. Nama : **MUHAMMAD ISKANDAR alias KANDAR;**
Tempat Lahir : Bagan Dalam;
Umur/Tanggal Lahir : 13 tahun/24 Februari 2012;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Jalan Yaman, Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- III. Nama : **JEHAN MAULANA alias JEYAN;**
Tempat Lahir : Batu Bara;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/22 Januari 2010;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 12089 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pelita, Dusun IV, Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Anak I tersebut ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2025;

Anak I tersebut berada dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 24 November 2025;

Anak II tersebut ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2025;

Anak II tersebut tidak ditahan;

Anak III tersebut ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2025;

Anak III tersebut berada dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 28 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 24 November 2025;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Pertama : Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua

Primair : Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Subsidaair : Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 12089 K/Pid.Sus/2025



KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Batu Bara tanggal 18 September 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. ULUL AZMI alias MODON, Anak II. MUHAMMAD ISKANDAR alias KANDAR, dan Anak III. JEHAN MAULANA alias JEYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak II. MUHAMMAD ISKANDAR alias KANDAR berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta menjatuhkan pidana terhadap Anak I. ULUL AZMI alias MODON dan Anak III. JEHAN MAULANA alias JEYAN berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Anak I. ULUL AZMI alias MODON, Anak II. MUHAMMAD ISKANDAR alias KANDAR, dan Anak III. JEHAN MAULANA alias JEYAN tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Sebilah pisau bergagang berwarna hitam dengan ukuran 20 (dua puluh) sentimeter;
 - 2) 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek Nike;
 - 3) 1 (satu) helai pakaian berjenis *hoodie* berwarna putih dengan tulisan LA dan terdapat bercak darah;
 - 4) 1 (satu) helai celana *jeans* berwarna biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada berkas perkara atas nama Anak Alfarizi Ibra alias Alparizi Ibra alias Rizi;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kis tanggal 29 September 2025 yang amar lengkapnya

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 12089 K/Pid.Sus/2025



sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak I. ULUL AZMI alias MODON, Anak II. MUHAMMAD ISKANDAR alias KANDAR, dan Anak III. JEHAN MAULANA alias JEYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak I. ULUL AZMI alias MODON dan Anak III. JEHAN MAULANA alias JEYAN oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menjatuhkan Tindakan kepada Anak II. MUHAMMAD ISKANDAR alias KANDAR oleh karena itu berupa kewajiban mengikuti pelatihan di UPTD Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Kemasyarakatan Kelas I Medan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak II. MUHAMMAD ISKANDAR alias KANDAR selama Anak II menjalani tindakan tersebut serta melaporkan perkembangan Anak II kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Batu Bara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak I. ULUL AZMI alias MODON dan Anak III. JEHAN MAULANA alias JEYAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak I. ULUL AZMI alias MODON dan Anak III. JEHAN MAULANA alias JEYAN tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Sebilah pisau bergagang berwarna hitam dengan ukuran 20 (dua puluh) sentimeter;
 - 2) 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek Nike;
 - 3) 1 (satu) helai pakaian berjenis *hoodie* berwarna putih dengan tulisan LA dan terdapat bercak darah;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 12089 K/Pid.Sus/2025



4) 1 (satu) helai celana *jeans* berwarna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kis atas nama Alfarizi Ibra alias Alparizi Ibra alias Rizi;

8. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 72/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 17 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Anak tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kis tanggal 29 September 2025 atas nama Anak I. ULUL AZMI alias MODON, Anak II. MUHAMMAD ISKANDAR alias KANDAR, dan Anak III. JEHAN MAULANA alias JEYAN yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak I dan Anak III, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- Menetapkan Anak I dan Anak III tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Kis *juncto* Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Kis *juncto* Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kis yang dibuat oleh Penasihat Hukum Para Anak yang menerangkan bahwa pada tanggal

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 12089 K/Pid.Sus/2025



23 Oktober 2025, Penasihat Hukum Para Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 24 Oktober 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Oktober 2025 dari Penasihat Hukum Para Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2025 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara yang dikirim melalui aplikasi e-Berpadu tanggal 17 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 24 Oktober 2025. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak I yang dikirim melalui aplikasi e-Berpadu tanggal 17 Oktober 2025, kepada Penasihat Hukum Anak II melalui surat tercatat tanggal 20 Oktober 2025, kepada Anak III yang dikirim melalui aplikasi e-Berpadu tanggal 17 Oktober 2025 dan Penasihat Hukum Para Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 Oktober 2025. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 12089 K/Pid.Sus/2025



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Anak dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Anak, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan karena tidak memberikan efek jera bagi Para Anak dan mohon untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Para Anak pada pokoknya menyatakan *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan Para Anak terbukti melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Primair. Oleh karena itu Para Anak memohon untuk dijatuhi pidana sebagaimana dakwaan Kedua Subsidiar Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Anak tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, *judex facti* mengadili Para Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan yaitu:
 - a) Bahwa Para Anak bersama dengan Anak Saksi Alfarizi Ibra alias Rizi dan teman-temannya yang lain telah melakukan kekerasan kepada Korban Jasa Sinaga pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025 di Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, tepatnya di pinggir jalan yang biasa disebut dengan Gang Hantu;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 12089 K/Pid.Sus/2025



- b) Bahwa awalnya sekitar pukul 18.00 WIB Para Anak bersama teman-temannya termasuk Anak Saksi Alfarizi Ibra alias Rizi minum tuak di Kantor Camat Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Anak III, Anak Saksi Alfarizi Ibra alias Rizi, dan Evan alias Ifan keluar dari kantor camat menuju simpang gang;
- c) Bahwa saat sedang duduk-duduk di simpang gang, Anak III mengajak Anak Saksi Alfarizi Ibra alias Rizi untuk berkelahi dengan anak-anak dari Gang Solo sambil berkata "Elok giling anak Gang Solo" dan disetujui oleh Anak Saksi Alfarizi Ibra alias Rizi dengan menjawab "Aku manapun jadi";
- d) Bahwa di daerah tersebut sering terjadi keributan antar gang, termasuk antara gang Para Anak dengan anak-anak dari gang Solo;
- e) Bahwa pada saat mengatakan hal itu, Saksi Irfan Gunawan alias Gopek, Saksi Safrizal dan teman-temannya sedang melewati tempat itu dan karena mendengar hal tersebut, Saksi Irfan Gunawan alias Gopek mengatakan "Ini sama siapa mau cari imbang?" yang kemudian dijawab oleh Anak Saksi Alfarizi Ibra alias Rizi "aku mana-mana pun jadi" dan selanjutnya teman Para Anak yang bernama Evan alias Ifan mengatakan "ini kisah malam tadi", kemudian terjadi adu mulut antara Anak Saksi Alfarizi Ibra alias Rizi dengan Saksi Irfan Gunawan alias Gopek;
- f) Bahwa tiba-tiba Korban Jasa Sinaga datang mengendarai sepeda motor dan berhenti di tempat tersebut kemudian menanyakan ada apa, yang dijawab oleh Saksi Irfan Gunawan alias Gopek "Nggak apa-apa bang", selanjutnya teman Para Anak yang bernama Mhd Ananda alias Nanda datang ke tempat tersebut dan menanyakan ada apa, yang dijawab oleh Korban "Mengapo? Ngga sor kau?" sehingga terjadi adu mulut antara Korban dengan Mhd Ananda alias Nanda;
- g) Bahwa kemudian Anak Saksi Alfarizi Ibra alias Rizi mengatakan "Ayo panggil abang-abang kita" kepada teman-temannya yang ada

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 12089 K/Pid.Sus/2025



di tempat tersebut, selanjutnya Korban Jasa Sinaga menepuk leher belakang Anak Saksi Alfarizi Ibra alias Rizi, setelah itu Anak Saksi Alfarizi Ibra alias Rizi mengeluarkan pisau dari kantong celananya dan mengarahkan ke arah wajah Korban namun ditangkis dengan menggunakan tangan Korban;

- h) Bahwa setelah itu Korban Jasa Sinaga lari dari tempat tersebut sambil mengatakan "Aci main tusuk, aci main tusuk" dan pada saat Korban lari, di dekat Korban ada teman Para Anak yang bernama Muhammad Yuda Maulana alias Lokot yang kemudian menendang Korban hingga Korban terjatuh ke tanah dengan posisi wajah menghadap ke tanah, lalu Anak I menendang kaki Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak II memukul wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Saksi Alfarizi Ibra alias Rizi menusuk punggung Korban dari belakang menggunakan pisau dan mencabut kembali pisau tersebut dan hendak menusuk Korban lagi namun saat itu Anak III menahan Anak Saksi Alfarizi Ibra alias Rizi sehingga pisau tersebut tidak jadi ditusukkan lagi kepada Korban setelah itu Anak III memukul wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- i) Bahwa setelah itu, Para Anak bersama teman-teman yang lainnya lari dari tempat tersebut dan pulang ke rumah, sedangkan Korban berusaha menghampiri Saksi Irfan Gunawan alias Gopek dan teman-temannya namun terjatuh dengan badan yang berlumur darah, kemudian Saksi Safrizal dan teman-temannya membopong Korban Jasa Sinaga menuju rumah Korban, sedangkan Saksi Irfan Gunawan alias Gopek membawa sepeda motor Korban dan saat di perjalanan bertemu dengan orangtua Korban yaitu Saksi Jumi Sinaga, selanjutnya Saksi Irfan Gunawan alias Gopek dan Saksi Jumi Sinaga membawa Korban ke klinik menggunakan sepeda motor, dimana pada saat itu Korban masih bernafas namun sudah tidak sadarkan diri. Selanjutnya pihak klinik merujuk agar dibawa ke rumah sakit dan saat akan dibawa ke rumah sakit, Korban Jasa Sinaga telah meninggal dunia;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 12089 K/Pid.Sus/2025



- j) Bahwa pisau yang digunakan untuk menusuk Korban adalah pisau milik Anak Saksi Alfarizi Ibra alias Rizi yang dibawa dari rumah Anak Saksi Alfarizi Ibra alias Rizi dan pada saat kejadian, Para Anak tidak tahu bahwa Anak Saksi Alfarizi Ibra alias Rizi membawa pisau tersebut;
- k) Bahwa perbuatan Anak I yang telah menendang Korban sebanyak 1 (satu) kali sebelum Korban ditusuk, Anak II yang telah memukul wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali sebelum Korban ditusuk dan Anak III yang telah memukul wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah Korban ditusuk dilakukan saat dalam pengaruh minuman tuak dan tersulut emosi karena Korban berkelahi dengan Anak Saksi Alfarizi Ibra alias Rizi;
- l) Bahwa sebelum kejadian, Para Anak tidak mempunyai masalah dengan Korban Jasa Sinaga;
- m) Bahwa Korban Jasa Sinaga bukan merupakan anak gang Solo dan selama ini Korban bekerja dan tinggal di Malaysia;
- n) Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 400.7.22.1/2304/2025 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah H. OK Arya Zulkarnain tanggal 26 Agustus Korban atas nama Jasa Sinaga yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2025 pukul 22.31 WIB, ditemukan lecet bagian wajah pipi kanan ukuran 4x2 sentimeter, 4x1 sentimeter, luka robek pada dada kiri ukuran 8x0, 5x0, 1 sentimeter, robek bagian punggung belakang sebelah kiri ukuran 6x3x5 sentimeter, dan robek antara sela jari ke 2-3 tangan kiri 6x2 sentimeter yang disebabkan kekerasan akibat benda tajam;
- o) Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga Anak I, Anak II dan Anak III dengan keluarga Korban;
- p) Bahwa pada saat kejadian, usia Anak I. ULUL AZMI alias MODON adalah 16 (enam belas) tahun, usia Anak II. MUHAMMAD ISKANDAR alias KANDAR adalah 13 (tiga belas) tahun 5 (lima)



bulan dan usia Anak III. JEHAN MAULANA alias JEYAN adalah 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;

- q) Bahwa Para Anak sudah putus sekolah;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Para Anak terbukti melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan alternatif Kedua Primair Penuntut Umum;
 - Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian atas hasil pembuktian, hal tersebut merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
 - Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Para Anak mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Anak tidak dapat dibenarkan karena alasan yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya sudah cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Anak tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Anak dipidana, maka dibebani untuk masing-masing membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATU BARA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Anak I. ULUL AZMI alias MODON, Anak II. MUHAMMAD ISKANDAR alias KANDAR dan Anak III. JEHAN MAULANA alias JEYAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 26 November 2025** oleh **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Nasrul Kadir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak.

Panitera Pengganti,
ttd
Nasrul Kadir, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
ttd
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 12089 K/Pid.Sus/2025